

Resumen General de la Ley 21.719

Adecuación operativa al nuevo marco de protección de datos personales

Visión integral del nuevo marco: principios, bases de licitud, derechos ARSOP, régimen sancionatorio y hoja de ruta.

01-12-2026 Vigencia plena Régimen sancionatorio operativo	20.000 UTM Multa gravísima ~\$1.400 millones aprox.	+50% Recargo Si no subsana en 60 días
--	--	--

Datos clave del nuevo régimen

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Resumen ejecutivo

Lo esencial en 30 segundos

La responsabilidad proactiva, evidencia auditable y sanciones reales de hasta 20.000 UTM o 4% de los ingresos. La vigencia plena es el 1 de diciembre de 2026: la conformación del Consejo de la Agencia (APDP) no detiene el cronograma de adecuación. Existen tres obligaciones nucleares que exigen cambios en sistemas: RAT, DPIA y respuesta a derechos ARSOP, con un plazo fatal de 2 días hábiles para bloqueos temporales. Las MIPYME cuentan con período de gracia sancionatoria (dic. 2026 – dic. 2027) y simplificación documental. Implementar un MPI (DS N° 662/2025) opera como atenuante formal de multas.

1. Introducción y el cambio de paradigma

La promulgación de la representa una reforma estructural profunda sobre la antigua y permisiva Ley 19.628 de 1999. Este nuevo marco legal alinea a Chile con los más altos estándares internacionales en privacidad (incluyendo el Reglamento General de Protección de Datos o GDPR de la UE). La ley traslada la carga hacia las organizaciones bajo el principio de responsabilidad proactiva (accountability), lo que exige no solo cumplir la normativa, sino contar con evidencia inmutable y fechada de cada control operativo implementado. Sin embargo, el proceso de constitución de la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) ha enfrentado retrasos políticos en el Senado para ratificar la designación de su Consejo Directivo. Esta parálisis no detiene el cronograma firme de vigencia: las empresas deben actuar preventivamente mapeando flujos de datos e interpretando la ley directamente.

2. Requisitos nucleares: RAT, DPIA y derechos ARSOP

La ley introduce obligaciones operativas que exigen modificar los sistemas informáticos. El Registro de Actividades de Tratamiento (RAT) constituye el inventario mandatorio de todos los flujos que procesan datos lícitamente. Por su parte, la Evaluación de Impacto (DPIA) es de carácter ineludible para tratamientos de alto riesgo (datos sensibles, biométricos, perfiles). En el ámbito de la relación con el titular, los antiguos derechos ARCO evolucionan al estándar ARSOP (acceso, rectificación, supresión, oposición, portabilidad), más el bloqueo temporal. La empresa dispone de 30 días para responder. Existe, además, un requerimiento crítico adicional: ante solicitudes de rectificación o supresión, si el titular pide conjuntamente el bloqueo temporal (suspensión del tratamiento en producción y respaldos), el responsable dispone de un plazo fatal de solo 2 días hábiles para resolverlo.

3. Régimen diferenciado para empresas de menor tamaño

Bajo las clasificaciones de ingresos de la Ley 20.416, la sustanciales para MIPYMEs: Período de gracia sancionatoria el primer año (1 de diciembre de 2026 al 1 de diciembre de 2027), donde la APDP aplicará amonestaciones y planes de subsanación sin multas pecuniarias. Simplificación documental del RAT y exención del DPO profesional externo: el dueño o los socios administradores pueden asumir personalmente esas funciones.

4. Plan de acción por rubros y recursos humanos

El cumplimiento exige rediseñar el ciclo de vida de los datos de colaboradores y procesos del negocio. En Recursos Humanos, la minimización de datos impone reglas claras y acotadas de retención, las cuales deben documentarse por escrito e incluirse en los reglamentos internos.

5. Catálogo de infracciones, sanciones y atenuantes

La ley dota a la Agencia de facultades reales, estableciendo multas monetarias según gravedad. En caso de reincidencia comercial para grandes empresas, las multas escalan al 2–4% de la facturación en Chile. Implementar voluntariamente un Modelo de Prevención de Infracciones (MPI) bajo el DS N° 662/2025 del Ministerio de Hacienda opera como un atenuante formal que reduce sustantivamente la cuantía de la sanción.

Casos típicos del sector

Situación	Gravedad probable
Una empresa instala reconocimiento facial para marcar asistencia a 800 colaboradores sin analizar riesgos ni informar plazos de conservación.	Grave
Marketing sube la base completa de clientes a una herramienta SaaS extranjera contratada con tarjeta de crédito, sin DPA.	Grave
Un ex cliente solicita corregir su dirección y, mientras se resuelve, que se suspenda todo uso de sus datos.	Grave

Régimen sancionatorio

Categoría	Sanción máxima	Ejemplos típicos
Leve	5.000 UTM	Incumplir plazos, no entregar información clara
Grave	10.000 UTM	Tratar datos sin base legal, vulnerar seguridad
Gravísima	20.000 UTM	Uso fraudulento, filtración intencional de datos sensibles

Infraacción	Techo en UTM	Equivalencia aprox.*
Leve	5.000 UTM	~ \$345 millones
Grave	10.000 UTM	~ \$690 millones
Gravísima	20.000 UTM	~ \$1.400 millones

*Valores referenciales con UTM de agosto 2026 (~\$69.000). El valor de la UTM se reajusta mensualmente según IPC.

■ Vigencia plena

1 de diciembre de 2026

■ Notificación de brechas

Sin dilaciones indebidas a la Agencia y a los afectados

■ Delegado de Protección de Datos (DPO)

Generalmente voluntario (Art. 50); obligatorio por excepción legal

■ Reincidencia (grandes empresas)

Hasta 2%–4% de los ingresos brutos anuales

■ Recargo por no subsanar

50% adicional si no corrige en 60 días

Checklist de implementación sectorial

1. Firmar contratos DPA con todos los encargados críticos (cloud, marketing, nómina).
2. Implementar canal ARSOP con SLA de 30 días y bloqueo en 2 días hábiles.
3. Cifrar endpoints móviles con borrado remoto auditable (MDM).

Hoja de ruta sugerida de implementación

Días 1–30 · Diagnóstico

Inventario RAT, mapa de flujos de datos y brecha frente a la ley.

Días 31–60 · Adecuación

Políticas actualizadas, contratos DPA, canales ARSOP y banners de consentimiento.

Días 61–90 · Cultura y pruebas

Capacitación, simulacro de brecha, revisión final y designación DPO si corresponde.

Preguntas frecuentes

¿La Agencia ya puede multar desde ahora?

La ley entra a plena vigencia el 1 de diciembre de 2026. Desde esa fecha la APDP puede fiscalizar y sancionar con normalidad; las MIPYME tienen gracia sancionatoria hasta el 1 de diciembre de 2027. Levantar el RAT completo y designar al Delegado de Protección de Datos (DPO). Realizar DPIA en tratamientos de alto riesgo (datos sensibles, biometría, perfilamiento). Rediseñar banners de cookies y formularios bajo esquema opt-in granular.

¿Qué pasa si no tengo RAT cuando llegue la fiscalización?

Es la primera evidencia que la Agencia pedirá. No tenerlo impide demostrar el estándar de responsabilidad proactiva y agrava cualquier infracción posterior.

¿El MPI es obligatorio?

No. Es voluntario, pero contar con un Modelo de Prevención certificado bajo el DS N° 662/2025 opera como atenuante formal que reduce sustantivamente las multas.

¿Un socio administrador puede ser el DPO en una PYME?

Sí. En empresas de menor tamaño la ley permite asumir personalmente las funciones, sin necesidad de contratar un delegado profesional externo.

¿Dónde empiezo si no he hecho nada?

Por el mapeo integral de datos (data mapping): sin inventario no hay RAT, ni DPIA priorizadas, ni respuesta ARSOP trazable.

Glosario esencial

Accountability

principio de responsabilidad proactiva: no basta cumplir, hay que poder demostrarlo con registros y evidencia auditable.

Data mapping

levantamiento del mapa de flujos de datos (origen, sistema, acceso, destino) que alimenta el RAT.

Endpoint / MDM

dispositivos móviles corporativos y su gestión centralizada: cifrado de disco, control de aplicaciones y borrado remoto auditable.

Canal ARSOP

punto de contacto habilitado (formulario, portal o correo) para recibir y tramitar solicitudes de derechos dentro de los plazos legales.

SLA interno

acuerdo de nivel de servicio con plazos medibles; aquí, responder ARSOP en 30 días y bloquear en 2 días hábiles.

ARSOP

Derechos de Acceso, Rectificación, Supresión, Oposición y Portabilidad que todo titular puede ejercer.

APDP

Agencia de Protección de Datos Personales: organismo fiscalizador del nuevo régimen.

RAT

Registro de Actividades de Tratamiento: inventario interno obligatorio de qué datos se tratan, para qué y con quién.

DPA

Data Processing Agreement o contrato de encargo de tratamiento entre responsable y encargado.

DPO

Delegado de Protección de Datos (Art. 50): figura generalmente voluntaria, obligatoria solo por excepción legal.

Brecha de seguridad

Pérdida, robo o acceso no autorizado a datos personales; debe notificarse sin dilaciones indebidas.

MPI

Modelo de Prevención de Infracciones: programa interno de cumplimiento que atenúa sanciones.

UTM

Unidad Tributaria Mensual, unidad monetaria indexada usada para calificar multas (reajustada por IPC).

Fuente oficial

Ley 21.719 — Biblioteca del Congreso Nacional de Chile (idNorma=1209272). Documento orientativo de trabajo; ante dudas específicas consultar siempre el texto vigente.